



HOVRÄTTEN ÖVER
SKÅNE OCH BLEKINGE
Avdelning 1
Rotel 12

DOM
2026-03-03
Malmö

Mål nr
T 2583-25

Sid 1 (17)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Blekinge tingsrätts dom 2025-05-09 i mål T 1924-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

MAJA Anna Andersson, 1990

Ombud: Advokat Anna Nilsson
Advokaten Anna N AB
Sturkövägen 3
373 61 Sturkö

Motpart

AA, 1989

Ombud: Advokat Susanne Jirestig
Adacta Advokatbyrå Blekinge AB
Östra Köpmansgatan 2 B
371 32 Karlskrona

SAKEN

Vårdnad om barn, m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten beslutar att Maja Andersson ensam ska ha vårdnaden om BB, 2013. I övrigt gäller tingsrättens domslut.

Det som hovrätten beslutat om ovan ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Hovrätten upphäver tingsrättens sekretessbeslut beträffande de uppgifter som har tagits in i tingsrättens aktbilaga 34 samt, såvitt avser tingsrättens aktbilaga 17, 21, 46 och 70,

Dok.Id 556187

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Postadress
Box 846
201 80 Malmö

Besöksadress
Hovrättstorget 1

Telefon
040-35 57 00
E-post: hovratten.skaneblekinge@dom.se
www.hovrattenskanblekinge.domstol.se -
Se där om personuppgiftsbehandling

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

beträffande de uppgifter som lagts fram vid offentlig förhandling i hovrätten. I övrigt ska vad tingsrätten beslutat om sekretess gälla. Samma sekretess ska, med undantag för de uppgifter som tagits in i hovrättens dom, gälla för uppgifterna i aktbilaga 18 samt tingsrättens aktbilaga 16, 17, 44–48 och 67 i de delar som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar i hovrätten.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Maja Andersson har yrkat att hovrätten beslutar att hon ensam ska ha vårdnaden om parternas son BB samt begärt att hovrättens dom ska gälla även interimistiskt.

AA har yrkat att hovrätten beslutar att BB ska ha rätt till umgänge med honom, i närvaro av umgängesstöd, två timmar lördagar ojämna veckor under ett års tid.

Part har motsatt sig motparts ändringsyrkande.

AA har inte haft någon erinran mot Maja Anderssons begäran om att hovrättens dom ska gälla utan hinder av att den inte fått laga kraft.

PARTERNAS TALAN I HOVRÄTTEN

Parterna har till stöd för sin talan i hovrätten i huvudsak vidhållit vad de anfört vid tingsrätten, samt därutöver angett vad som framgår av de tilläggsförhör som hållits med dem i hovrätten (se nedan).

Maja Andersson har därutöver i huvudsak tillagt följande. BB har diagnostiserats med autism och ADD. Han är nu tolv år. Av utredningen från barn- och ungdomspsykiatri (BUP) framgår att han är åldersadekvat.

AA har å sin sida i huvudsak tillagt följande. Han har godkänt alla insatser för BB. Han respekterar de diagnoser som ställts och har godkänt medicinering. Det finns inga konflikter kring BB och han godtar t.ex. den skola Maja Andersson har valt inför högstadiet. Den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som gjorts i målet är nu gammal. BB har inte träffat sin lillasyster, som nu är sex månader gammal.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Åberopad bevisning

Hovrätten har i huvudsak tagit del av samma utredning som tingsrätten. Tingsrättens upptagningar av förhören har spelats upp, med undantag från förhöret med CC

som inte har åberopats i hovrätten. Därutöver har, på respektive parts begäran, tilläggsförhör hållits med Maja Andersson och AA . Tilläggsförhör har på parternas begäran även hållits med DD .

På AA:s begäran har förhör hållits med vittnena EE och FF samt partssakkunniga vittnet GG .

Parterna har i hovrätten åberopat viss ny skriftlig bevisning.

Förhören i hovrätten

Vid förhören i hovrätten har de hörda lämnat i huvudsak de uppgifter som redovisas i det följande.

Maja Andersson

BB går numera i skolan i stort sett varje dag från klockan åtta till halv ett och han äter även lunch där. Han går i en liten grupp som också äter bakom en avskiljningsvägg i matsalen för att få det lugnare. Planen är att tiden i skolan på sikt ska utökas till fulla dagar. BB har godkänt betyg i bild och det ser ut som att han även kommer bli godkänd i teknik och eventuellt också i historia. – BB medicineras för depression och ångest, men däremot inte för sina diagnoser. Medicinen hjälper mycket och har gjort det lättare att få BB till skolan. Hennes bild är att svårigheterna med att få BB att gå till skolan hänger samman med att hans känslighet för mycket intryck, men också med att han lätt drabbas av prestationsångest. Hon upplever att BB aldrig har fått känna att han når upp till AA:s krav. – Eventuellt kan den medicinering BB får mot ångest vara tillräcklig, dvs. han behöver kanske inte någon medicin för sina diagnoser. Hon har aldrig bett läkare att höja dosen, men däremot har hon kontaktat läkare om BB:s mående. BB har beviljats samtalsstöd hos BUP, men står fortfarande i kö till behandlingen. – BB:s rädsla för att AA ska dyka upp i skolan verkar ha lagt sig. Hennes bild är att det hänger samman med att det finns en dom som säger att han inte behöver umgås med AA om han inte själv vill. Hon brukar med jämna mellanrum fråga BB om han inte ska svara på något sms från AA , men får bara nej till svar. Detsamma gäller när hon frågar om de ska försöka få till en träff, eller

skicka en bild eller smiley. BB vill inte och hon kan inte tvinga honom. BB har svårt att förstå varför AA historiskt har agerat som han gjort. Hennes uppfattning är att BB förstår konsekvenserna av att inte ha något umgänge. – Skolpersonal har berättat för henne att AA har lämnat ett röstmeddelande till BB som de erbjudit honom att lyssna på, men att BB inte ville lyssna själv även om han tyckte det var OK att personalen lyssnade och att de sedan pratade om meddelandet. Hon vet inte varför BB inte ville lyssna men det kanske har med rädsla att göra. – I fråga om AA:s delaktighet i möten på BUP med flera så tycker BB att det är obehagligt om AA får veta vad han säger och var han är vid olika tillfällen. Det rör sig om en stor rädsla. Rädslan grundar sig i det som hänt historiskt. – BB har sagt att han inte är redo att träffa sina småsyskon men att han kanske vill göra det i framtiden. Hon tycker det vore positivt om BB och syskonen hade en relation och har varit stöttande kring det. Man måste dock acceptera att BB inte orkar. – BB är väldigt rutinbunden. Han har kommit i gång med träning och märker själv att han mår bättre av det. Ibland träffar han en kompis; hon själv finns då i bakgrunden. – När det gäller hennes egen hälsostatus är hon inte sjukskriven och har aldrig varit det. Hon är visserligen arbetslös men söker alla jobb hon är behörig till. Hon får behandling för sin migrän och ADD, och märker inte heller så mycket av fibromyalgin. För att möta BB i hans behov har hon gått två föräldrautbildningar och hon har även ansökt om en kontaktperson via LSS. – Hon och AA kommunicerar endast via sms. Hon upplever att kommunikationen i huvudsak sker från hennes sida och att hon inte får någon egentlig respons när hon ställer frågor. Hon har ställt frågor exempelvis om skolvalet inför högstadiet och BB:s medicinering, men hon får inget svar kring hur AA tycker och tänker.

AA

EE och Maja Anderssons kontakt har alltid fungerat bra, men på senaste tiden finns det inte så mycket dialog, utan han får information från Maja Andersson. Man kommer inte långt med sms som dialogform utan enligt honom måste föräldrar kunna prata med varandra. När det gäller att han inte ska ha svarat på sms om skolvalet så ställdes inga egentliga frågor utan det handlade mer om information. Han har svarat att han ska prata

med skolan och BUP om det. Han har accepterat att Maja Andersson bara vill kommunicera via sms, men då blir det ingen dialog. När han bara får information har han inget att säga. På senaste tiden har han inte ställt några frågor till Maja Andersson. Men han skriver till BB och frågar hur han mår, och han vet att BB läser meddelandena. – BUP tar knappt någon kontakt med honom utan han måste själv gå in och läsa på 1177 för att få veta vad som händer. Han har inte fått gå den föräldrakurs som han skulle få. Anledningen till att han anmält sig till utbildningen är att han älskar sin son och hoppas på en kontakt i framtiden. Han vill därför lära sig hur man bemöter barn som har en diagnos. – Han har haft kontakt med kuratorn EE på BB:s skola och hon håller honom uppdaterad kring bl.a. hur det går i skolan. För ett tag sedan började hon prata med BB om honom och om BB:s syskon, och han har på hennes förfrågan skickat bilder. EE har även bett honom skicka en videohälsning, men efter samråd med sin fru skickade han i stället ett röstmeddelande så att det inte skulle bli för mycket för BB. Som han minns det har EE skrivit till honom att BB lyssnade på meddelandet. Han har lämnat pengar och presenter till BB via skolan och fått responsen att BB blev jätteglad. Pengarna var pengar som BB hade inestående hos honom sedan han fått dem som belöning när han gjort bra saker när de var tillsammans. Han är glad att EE försöker få till någon form av kontakt mellan honom och BB. Han är orolig för att BB är isolerad och mest håller sig inomhus och han vill även av den anledningen återetablera en kontakt. – Anledningen att han inte vänt sig till Maja Andersson när han ville lämna en present till BB är att han inte kommer någon vart med henne. Hon svarar bara att saker endast kan bli av om BB vill. Handlar det om vad BB vill så kan han lika gärna skriva direkt till BB. – Han tycker att det är konstigt att Maja Andersson ringer till läkaren på BUP och säger att BB mår dåligt, eftersom den information han får av EE är att BB mår bra. – Det är svårt för BB och honom att hitta tillbaka till varandra på egen hand. Umgänge med umgängesstöd vore därför bra. Han skickar sms till BB ca en gång per vecka. BB har inte svarat på något sms, utan den enda kontakten de har är den som skolan förmedlar.

DD

Det är korrekt som Maja Andersson berättat att BB i nuläget går i skolan fram till lunch och att han även är kvar en liten stund efter det, dvs. från klockan åtta till halv ett. BB mår i dag bättre, han är i skolan de flesta dagar och han uppvisar inte samma motstånd, ledsnad och trötthet. – Hon har inte pratat med BB om han vill vara hos AA. Hon känner till att AA har skickat en ljudinspelning och bilder till BB via skolans kurator EE, men hon vet inte på vems initiativ det skett. Som hon har uppfattat det tittade de på bilderna men lyssnade inte på ljudinspelningen. BB har på hennes förfrågan låtit skolan visa AA en film han gjort. AA har lämnat presenter till BB via skolan. – Maja Andersson är enligt hennes mening positiv till att BB har kontakt med AA när BB känner att han är redo och det går. Hon har förstått det som att BB länge träffade sin bonusmamma och syskon och att Maja Andersson har en positiv inställning till sådan kontakt. Maja Andersson är en engagerad, lyhörd och inlyssnande vårdnadshavare, som uppvisar större tydlighet och trygghet sedan BB fått sina diagnoser. Det finns en samverkan med BUP angående medicinering. Hon har inte observerat någon nedsättning hos Maja Andersson vilken skulle påverka hennes förmåga att fungera som vårdnadshavare.

EE

Hon är kurator på BB:s skola och har därför haft kontakt med AA, särskilt sedan oktober förra året. AA vill gärna få i gång en kontakt med BB och i samråd med elevhälsan har försök i den riktningen gjorts. AA har skickat filmklipp och bilder som BB har tittat på tillsammans med henne och sin närvarostödjare. BB var först försiktig med att titta på bilderna, men de har sedan tittat på bilder av hans syskon och kompiserna HH. BB har då öppnat upp sig och pratat om bilderna. – När BB fick ett röstmeddelande från AA lyssnade hon först själv på det och pratade sedan med BB och närvarostödjaren. Först ville BB inte lyssna, men sedan blev han försiktigt nyfiken och ställde frågor. Han ville dock avvakta med att själv lyssna på meddelandet. – Hon upplever att BB är försiktig i fråga om kontakt med AA utifrån den händelse när AA dök upp på skolan. BB tycker inte om överraskningar, utan blev chockad. Ska de kunna träffas måste det ske på ett annat sätt. Hon tror att BB behöver hjälp för att återetablera en kontakt med AA.

AA . Maja Andersson har alltid varit positiv när de från skolans sida berättat t.ex. att AA lämnade en present till BB . Den tryggheten behövs. – Hon vet om att AA skickar meddelanden till BB per telefon och BB har bett henne hälsa pappa att han läser meddelandena. Enligt henne finns det någon form av respons även om den är försiktig. BB har även valt att dela en film han gjort i skolarbetet till AA .

FF

Hon är gift med AA sedan ca fem år. BB har bott hos dem under en del av deras tid som gifta. Hon och BB har haft en god relation. BB är lugn, omtänksam och känslig, och de förstår varandra. – AA och BB har också haft en bra relation. Det gick bra när BB bodde hos dem. I något läge hade AA och BB en dialog kring läggningstider. AA är en snäll pappa som vill det bästa för BB . Han har aldrig varit arg eller våldsam mot honom. AA brukade hjälpa BB med studier och hygien. AA , som är en bestämd person, brukade också sätta sig ned med BB och förklara hur han själv tänker. – BB har en fin relation med sin lillebror och blir glad när han träffar honom. Den sommaren hans lillebror föddes ville BB vara mer hos sin pappa, men Maja Andersson gick inte med på det trots att hon själv arbetade heltid och BB behövde vara ensam hemma ibland. Umgänget mellan BB och hans lillebror, som skedde på hennes – FF – initiativ, var alltid positivt men upphörde i mars eller april 2025. Maja Andersson har vid något tillfälle försökt återuppta umgänget. BB har aldrig träffat sin lillasyster, men de har skickat bilder och meddelanden. – De skriver till BB men får aldrig några svar. Hon tror att AA och BB kan hitta tillbaka till varandra om de får hjälp. – Hon känner till att BB har anpassad skolgång och tror att det är för att han tycker att det är svårt att gå i skolan. – Samarbetet mellan AA och Maja Andersson fungerade bra fram till november 2023. Sedan dess får AA information från Maja Andersson via sms.

GG

Hon har arbetat med barn sedan 1986 och de senaste 13 åren har hon arbetat som kurator inom Region Västmanland. Hon arbetar där med barn med autism i åldrarna 7–17 år.

Hon har inte träffat BB och har inte läst hans psykologutredning. – Föräldrar till barn med ADD och autism behöver bemöta barnet utifrån barnets behov. Det innebär att de måste ha kunskap om diagnoserna men även om sitt barn utifrån psykologutredning. – Barn med ADD kan behöva extra hjälp för att komma i gång med saker och de har även svårt att avbryta vad de håller på med. – Barn med autism kan ha svårt läsa av ansiktsuttryck. De tar också det som sägs mer bokstavligt och kan inte läsa mellan raderna. Det är lätt hänt att de misstolkar situationer. Barn med autism kan ha lättare att minnas oförrätter, som ibland är inbillade. Då måste man som förälder gå in och prata om det som hänt och förklara. Hon kan inte uttala sig om barn som har autism har svårare än andra barn att bearbeta våld. Precis som för andra barn gäller att våld gör dem rädda. Det är vanligt med en ångestproblematik kopplad till autism och då kan det behövas medicinering. – Typiskt sett har barn med autism en senare utveckling vad gäller kunskap och utveckling i stort. Exempelvis kan de vara sena med att lära sig cykla och simma. Det går därför inte att ställa samma krav på ett barn med autism som på ett barn utan, vilket kan bli problematiskt i skolan. Föräldrarna kan också behöva stötta längre upp i åldrarna med praktiska saker, t.ex. att ta fram och äta frukost. – Det kan vara bra med gemensam vårdnad när man har ett barn med diagnos, eftersom föräldrarna kan behöva avlasta varandra. När ett barn har diagnoser brukar det innebära att det krävs mycket kontakter med skola och barnpsykiatri. Föräldrarna måste också hela tiden träna på att förstå sitt barn. – Umgänge med umgängesstöd kan vara ett bra alternativ för barn med diagnoser, eftersom det bidrar med tydlighet. Det kan ta längre tid än för barn utan diagnoser att få i gång ett fungerande umgänge. – Om det finns en bra kontakt med bonusmamma och syskon är det bra om den får fortsätta.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Bedömningen av vad som är bäst för barnet ska ta sin utgångspunkt i vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § föräldrabalken om barnets grundläggande rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. (Jfr artikel 3 i Förenta nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets rättigheter [barnkonventionen].) Vad som är

barnets bästa ska avgöras i varje enskilt fall utifrån de individuella förhållandena. Bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt möjligt bör såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas. (Se t.ex. ”Det uteblivna umgänget” NJA 2024 s. 480 p. 12 och jfr prop. 2020/21:150 *Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister* s. 129.)

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken särskilt beaktas risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Genom en ändring i paragrafen den 1 januari 2025 togs barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bort som en omständighet att fästa särskilt avseende vid. Ändringen innebär att risken för att barnet far illa får en särskilt framträdande plats vid bedömningen av barnets bästa samt att andra hänsyn, bl.a. behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, är underordnade den risken. Det innebär inte att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna saknar betydelse. Barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, om det inte strider mot barnets bästa. Det följer av barnkonventionen (artikel 9.3, se även artikel 18). (Se prop. 2024/25:10 *Tryggare hem för barn* s. 75.)

Högsta domstolen har i ett par avgöranden uttalat att riskbedömningen enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken bör göras i två steg. Först bör det konstateras om en risk i ett visst hänseende föreligger och därefter hur stor risken är och om den kan hanteras. (Se ”Det uteblivna umgänget” p. 23 och ”Risken för bortförande II” NJA 2023 s. 1018 p. 11.)

Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (Se 6 kap. 2 b § föräldrabalken och jfr artikel 12 i barnkonventionen.)

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt

ansvar i frågor som rör barnet. Någon presumtion för eller mot gemensam vårdnad finns inte. Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna, eftersom det är nödvändigt för att de ska kunna ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Avgörande är inte hur föräldrarnas kontakter ser ut, utan i vilken mån de kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt utan att deras agerande påverkar barnet på ett negativt sätt. Gemensam vårdnad behöver inte vara utesluten om föräldrarna i praktiken lyckas lösa den typ av större frågor som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke på ett sätt som inte går ut över barnet, även om det sker genom att en förälder tar ett steg tillbaka och inte i alla frågor aktivt tar ställning. Viss kontakt och ett visst mått av ömsesidigt engagemang krävs dock för att ett gemensamt ansvarstagande ska kunna konstateras. (Se prop. 2020/21:150 s. 133 f.)

Enligt 6 kap. 15 § första stycket föräldrabalken ska barnet ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa.

Vissa andra utgångspunkter för hovrättens bedömning

Av utredningen framgår det att BB sedan tingsrättens dom har diagnostiserats för autism och ADD. Vidare framgår det att hans mående har förbättrats och att han numera går i skolan de allra flesta förmiddagar. Det är angeläget att den goda utvecklingen inte äventyras. Vidare måste vid bedömningen av de frågor hovrätten har att pröva hänsyn tas till BB:s särskilda behov. Detta är utgångspunkter för hovrättens bedömning.

BB är i dag är ca 12,5 år. Redan i den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som inhämtades vid tingsrätten konstaterades att det inte framkommit något som tyder på att han inte är åldersadekvat. I det neuropsykiatriska utredningsutlåtande som getts in i hovrätten anges att BB är normalbegåvad och att han har en åldersadekvat förmåga att tänka abstrakt med hjälp av språket. Utredningen ger alltså stöd för att BB är åldersadekvat. Han åsikter ska därför tillmätas stor betydelse vid bedömningen av vad som är bäst för honom (jfr t.ex. NJA 1995 s. 398). Även detta är en utgångspunkt för hovrättens bedömning.

Maja Andersson ska ensam ha vårdnaden

Maja Andersson och AA har i hovrätten båda berättat att de enbart kommunicerar via sms och att någon egentlig dialog dem emellan inte förekommer. Det har dock inte framkommit annat än att AA har samtyckt till samtliga insatser som föreslagits för BB sedan tingsrättens dom och att han även i övrigt har lämnat sitt medgivande i sådana fall båda vårdnadshavarnas samtycke behövs. Det finns inte heller anledning att betvivla att AA är engagerad i frågor som rör BB. Som konstaterats även i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen är det emellertid uppenbart att det saknas tillit och förtroende mellan BB:s föräldrar. Det är också tydligt att deras syn på vad som orsakat BB:s dåliga mående i vart fall i tiden före det att BB fick sina diagnoser kraftigt skilt sig åt. Medan Maja Andersson har misstänkt att BB lidit av den problematik som sedermera konstaterats av läkare har AA förklarat den uppkomna situationen, där BB behövt anpassad studiegång, med bristande rutiner och otillräcklig disciplin när sonen inte vistas hos honom. Att AA fortfarande ifrågasätter Maja Anderssons bedömningar av sonens mående framgår av vad han i förhör i hovrätten uppgett om att han inte förstår varför hon kontakter läkare samtidigt som skolans bedömning är att BB mår bättre; ett uttalande som måste ses i ljuset av att BB fortfarande har anpassad studiegång. Sammantaget framstår det inte som osannolikt att den situationen kan uppkomma att BB:s mående påkallar beslut av hans vårdnadshavare där de antingen inte kan enas alls eller lyckas enas först efter en längre tid. Maja Anderssons och AA:s förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör BB på ett sätt som innebär att hans behov sätts främst framstår alltså som begränsad.

BB har inte uttryckligen yttrat sig angående om han vill att Maja Andersson och AA ska ha gemensam vårdnad eller om vårdnaden om honom ska tillkomma Maja Andersson ensam. Enligt vad Maja Andersson uppgett har han emellertid gett uttryck för att han inte vill att AA ska veta var han är och när, och att han tycker det är jobbigt om AA ska ha insyn i vad han säger hos BUP. Uppgifterna framstår som väl förenliga med vad som i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen antecknats om att BB sedan AA dök upp i skolan våren 2024 känt sig förföljd. Uppgifterna framstår även som väl förenliga med vad som i hovrätten framkommit om

att BB inte vill ha någon direktkontakt med AA . I den mån BB:s vilja framgår av utredningen i målet framstår det alltså som att han inte vill att AA ska ha den rätt till insyn kring honom som en vårdnadshavare har (jfr 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).

Mot bakgrund av det sagda ser hovrätten också risker för att BB kommer att fara illa om den gemensamma vårdnaden består. En sådan risk hänger samman med att BB , på grund av sitt mående och sina diagnoser, kan ha behov av särskilda insatser från t.ex. vården och skolan. Föräldrarnas bristande förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör honom kan leda till att sådana insatser försenas. Utredningen i hovrätten utvisar visserligen att båda föräldrarna har agerat för att få utbildning i hur man bäst bemöter barn med BB:s förutsättningar. Att föräldrarna genomgår sådan utbildning kan leda till en större samsyn i frågor som rör BB . Risken för att insatser som han har behov av försenas om den gemensamma vårdnaden består framstår likväl som reell. Några konkreta åtgärder som kan vidtas för att minska risken till en försumbar nivå har inte framkommit.

En annan risk med att låta den gemensamma vårdnaden bestå är att det kan begränsa BB:s möjligheter att tillgodogöra sig den hjälp som erbjuds honom, exempelvis i form av det redan beviljade samtalsstödet hos BUP. Av de förhör som hållits i hovrätten framgår det att BB fortfarande känner en stark misstro mot AA . Oavsett vad den misstron grundar i sig står det klart vad BB känner. Mot bakgrund av vad som i målet framkommit om BB:s starka reaktion vid det tillfälle när AA dök upp i skolan våren 2024 går det inte att bortse från att redan risken för att AA kan ha rätt till insyn i hans vårdkontakter och liknande kan hindra BB från att tillgodogöra sig den hjälp han erbjuds. Även denna risk framstår som beaktansvärd och svår att motverka.

Vad som hittills sagts talar för att parterna inte längre bör ha gemensam vårdnad utan att vårdnaden om BB bör tillkomma Maja Andersson ensam. Frågan är då om det finns några risker med att tillerkänna Maja Andersson ensam vårdnad.

Från AA:s sida har det gjorts gällande att Maja Anderssons egna mående medför att hon inte bör vara ensam vårdnadshavare. Maja Andersson har emellertid lämnat uppgifter av innebörden att hon inte har några större besvär av de tillstånd för vilka hon diagnostiserats. Den bilden bekräftas av vad DD berättat om hur hon uppfattar Maja Andersson. I sammanhanget kan också konstateras att BB redan sedan drygt två år bor på heltid hos Maja Andersson och att det av parternas samfällda uppgifter framgår att hon i flera avseenden är den drivande av vårdnadshavarna, t.ex. när det gäller skolval. Detta har alltså varit möjligt trots Maja Anderssons hälsa. Hovrätten bedömer mot denna bakgrund att Maja Anderssons mående inte medför några sådana risker som utgör skäl mot att hon tillerkänns ensam vårdnad.

En annan risk med att tillerkänna Maja Andersson ensam vårdnad skulle kunna vara om det negativt påverkar BB:s möjligheter att ha en god och nära kontakt med AA. Det har emellertid inte framkommit något i målet som tyder på att Maja Andersson försöker påverka BB till att inte vilja ha kontakt med AA eller hindra honom från att ha en sådan kontakt. Tvärtom får Maja Anderssons uppgifter om att hon försöker uppmuntra BB att ha kontakt med AA stöd vad DD och EE berättat om hur de uppfattat Maja Anderssons inställning. Utifrån vad som framkommit i målet får det förutsättas att AA även om den gemensamma vårdnaden upplöses fortsätter att engagera sig i BB och att Maja Andersson kommer lämna honom sådan information han som förälder bör få. Hovrätten bedömer därför att risken för att ett överflyttande av vårdnaden påverkar BB:s möjligheter till en god och nära kontakt med AA som låg.

Inte heller i övrigt har det framkommit några skäl som med egentlig styrka talar emot att Maja Andersson ska tillerkännas ensam vårdnad.

Mot denna bakgrund gör hovrätten bedömningen att BB:s bästa är att Maja Andersson får ensam vårdnad om honom. Tingsrättens dom ska därför ändras i enlighet med detta.

Umgänget ska vara oreglerat

De uppgifter som BB har lämnat i barnsamtal under vårdnads-, boende- och umgängesutredningen om att han inte vill träffa sin pappa är numera visserligen förhållandevis gamla. Av de förhör som hållits i hovrätten framgår emellertid att BB inte har ändrat inställning i frågan. Som konstaterats ovan är BB av en sådan ålder att hans uppfattning ska tillmätas stor vikt. Därutöver finns det i ljuset av hans mående och hur han reagerade när AA oväntat dök upp i skolan våren 2024 en beaktansvärd risk för att hans positiva utveckling kan äventyras om han mot sin vilja tvingas träffa sin pappa. Detta gäller även om umgänget sker med umgängesstöd. Mot bakgrund av vad som framkommit om BB:s inställning är det inte heller självklart att ett beslut om umgänge med umgängesstöd kommer att leda till att direktkontakten mellan BB och AA återetableras. Sammantaget kan ett reglerat umgänge inte anses vara till BB:s bästa. Umgänget ska därför, som tingsrätten också konstaterat, vara oreglerat.

Det sagda hindrar inte att det är angeläget att BB ges möjlighet att träffa AA den dag han själv vill det.

Vad hovrätten förordnar ska gälla redan innan domen fått laga kraft

Det finns förutsättningar för att förordna att vad hovrätten beslutat i fråga om vårdnad ska gälla även interimistiskt. Maja Anderssons begäran om detta ska därför bifallas.

Sekretess

Parterna har i hovrätten förklarat att sekretess inte längre begärs för de uppgifter som tagits in i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 1 § andra stycket 2 offentlighets- och sekretesslagen är därför inte tillämplig på de uppgifterna. Inte heller gäller sekretess för uppgifterna på någon annan grund. Tingsrättens sekretessförordnande ska därför upphävas i den delen.

Tingsrättens sekretessförordnande ska vidare upphävas i de delar uppgifterna har lagts fram vid offentlig förhandling i hovrätten (43 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen).

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 31 mars 2026.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Karoline Fridolf och Elisabeth Ståhl (referent), adjungerade rådet Sandra Rohdin samt nämndemännen Jeanette Ekberg (skiljaktig) och Suad Korlat (skiljaktig).

Skiljaktig mening, se nästa sida.

Skiljaktig mening

Jeanette Ekberg och Suad Korlat är skiljaktiga i frågan om vårdnad och anför följande.

Vi ansluter oss till tingsrättens bedömning i fråga om vårdnad. Tingsrättens dom ska därför fastställas.



BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr

DOM
2025-05-09
Meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr
T 1924-24

PARTER

Kärande

MAJA Anna Andersson, 1990

Ombud: Advokat Anna Nilsson
Advokaten Anna N AB
Sturkövägen 3
373 61 Sturkö

Svarande

AA , 1989

Medborgare i Somalia

Ombud: Advokat Susanne Jirestig
Adacta Advokatbyrå Blekinge AB
Östra Köpmansgatan 2 B
371 32 Karlskrona

DOMSLUT

1. Tingsrätten beslutar att Maja Andersson och AA ska ha gemensam vårdnad om BB , 2013 .
2. BB ska ha sitt stadigvarande boende hos Maja Andersson.
3. Maja Anderssons yrkande om ensam vårdnad avslås.
4. AA:s yrkande om umgänge avslås.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 592702

Postadress
Box 319
371 25
KARLSKRONA

Besöksadress
Rådhuset, Stortorget

Telefon
0455-33 54 00
E-post: blekinge.tingsratt@dom.se
www.blekingetingsratt.domstol.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

5. Vad tingsrätten beslutat under punkterna 1-2 ovan ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

6. Tingsrättens beslut av den 7 augusti 2024 ska inte längre gälla.

7. Sekretessbestämmelsen enligt 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska även i försättningen vara tillämpliga på tingsrättens aktbilaga 2, 3, 16, 17, 21, 24–26, 34, 44–48, 67 och 70.

BAKGRUND

Parterna var tidigare gifta och har ett gemensamt barn, BB , 2013 . År 2015 valde parterna att separera. Efter separationen hade BB fram till november år 2023 bott växelvist hos parterna. I samband med att BB:s skola gjorde en orosanmälan november år 2023 har BB därefter haft sitt stadigvarande boende hos Maja Andersson.

Sedan talan väckts i målet meddelade tingsrätten ett intermistiskt beslut i målet den 7 augusti 2024. Enligt det interimistiska beslutet skulle följande gälla.

- a. Vårnaden om BB , 2013 , ska alltså vara gemensam.
- b. BB ska ha sitt stadigvarande boende hos Maja Andersson.
- c. BB ska inte ha någon rätt till umgänge med AA .

Tingsrätten uppdrog vidare åt Socialnämnden i Karlskrona kommun att utse någon att utföra en vårdnads- och umgängesutredning avseende BB som skulle redovisas till tingsrätten senast den 7 december 2024.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Maja Andersson har i första hand yrkat att vårdanden om BB , ska tillkomma henne ensam. I andra hand har Maja Andersson, för det fall tingsrätten inte finner skäl att förordna om ensam vårdnad, begärt att BB ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

Maja Andersson har begärt att samtliga yrkanden ska gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

AA har bestritt Maja Anderssons yrkande om att vårdanden av parternas gemensamma barn BB ska tillkomma henne ensam. Han har medgett Maja Anderssons yrkande om att BB ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. Han har ingen erinran om att domen ska gälla utan hinder av laga kraft.

AA har för egen del yrkat att vårdnaden över BB ska tillkomma parterna gemensamt. Han har vidare yrkat att BB ska ha rätt till umgänge med honom i närvaro av umgängesstöd, lördagar ojämna veckor i två timmar under ett års tid.

Maja Andersson har bestritt AA:s yrkanden.

Båda parter har till grund för sin respektive talan gjort gällande att deras yrkande samt inställning är det bästa för BB. De har därutöver anfört väsentligen följande.

UTVECKLING AV TALAN

Maja Andersson har åberopat bl.a. följande: Hon och AA var gifta och levde tillsammans fram till år 2015. Under denna period så märkte parterna att de hade olika värderingar och deras syn på barnuppfostran skiljde sig. Vidare förekom fysiskt och psykiskt våld mot Maja. Hon valde därför att separera från AA och deras gemensamma barn BB bodde till en början växelvist mellan dem. Det växelvisa boendet styrdes utifrån AA:s arbetsschema med anledning av att han jobbade skift. Maja kände under denna period att uppfostran av BB skedde utifrån AA:s önskan och värderingar. Med anledning av att AA utsatt henne för våld innan ville hon hålla en god ton samtidigt som hon inte ville att BB skulle ha två konfliktföräldrar. Hon vågade således inte själv uttrycka vad hon ansåg var bäst för BB. Under denna tid

noterade hon att BB, vid bytesdagarna, blev ledsen och inte ville åka till AA. BB hade aldrig berättat varför han blev ledsen och på grund av att hon tidigare inte befunnit sig i en liknade situation uppfattade hon inte BB:s reaktioner som något ovanligt. Hon fortsatta således att motivera BB att träffa sin pappa.

I november år 2023 började BB prata med skolkuratoren och annan personal i skolan. Av samtalen framkom det att han inte mådde bra av att träffa sin pappa och han var rädd för honom. BB hade vid umgänget med AA inte fått gråta eller visa känslor. En orosanmälan upprättades sedan av skolan.

Enligt utredningen från familjerätten beror BB:s mående på att AA vart fysiskt och psykiskt våldsamt mot BB. Det har exempelvis framkommit uppgifter om att AA ska ha dragit ut alla utom två av BB:s tänder och att BB skulle vara rädd för att göra fel på grund av att han inte visste hur AA skulle reagera. Vidare ska även BB enligt Maja ha bevittnat att AA utsatt henne för fysiskt och psykiskt våld. Socialtjänsten föreslog att BB skulle genomgå en vårdinsats utifrån trappmodellen. Trappmodellen är en vårdinsats för barn som bevittnat våld inom familjen. AA motsatte sig denna vårdinsats fram till och med den muntliga förberedelsen på tingsrätten den 24 juli 2024. På grund av att AA inte tidigare samtyckt till vårdinsatsen har BUP inte kunnat inkopplats i ett tidigare skede. Detta berodde på att BUP hade ansett att BB skulle genomgå ”trappinsatsen” först innan han erbjöds ytterligare stöd och eventuell traumabehandling.

AA:s agerande visar uttryck för att han och Maja har olika syner på BB:s särskilda behov. AA har framfört klagomål riktat mot skolan, socialtjänsten och BUP:s beslut om insatser för BB. AA har även beskyllt Maja för BB:s problem. Det är således oförenligt med barnets bästa med gemensam vårdnad.

Till följd av allt detta har BB:s skolgång påverkats negativt och han har i samråd med skolan och BUP blivit beviljad en anpassad studiegång. Studiegången har sedan blivit justerad ett flertal gånger utifrån hans mående. Han går för närvarande i skolan

en timme om dagen. Han har godkänt i de flesta ämnena men på grund av att han är i skolan under en så pass begränsad tid finns det ämnen han inte uppnår kunskapskraven i. BB har alltid varit negativt inställd till skolan och inte velat gå till. Detta beror på dels att miljön upplevs som väldigt stressig för honom på grund av att han är känslig för höga ljud och har prestationsångest. Vidare har han en stor rädsla för att AA ska besöka honom i skolan, vilket han gjorde i slutet på april år 2024. Han blev då väldigt rädd och ledsen.

Under år 2025 påbörjade även BB en NPF-utredning med anledning av att han visat tecken på autism-diagnos. Han har i dagsläget utifrån tidigare utredningsunderlag blivit beviljad en utvidgad utredning av BUP för att få en eventuell diagnos fastställd.

Bevisning

Som skriftlig bevisning har Maja Andersson åberopat bl.a delar av vårdnads-, boende- och umgängesutredning, delar av snabbupplysningar, journalanteckningar från BUP samt utdrag ur BB:s elevakt.

Som muntlig bevisning har det åberopats förhör med Maja Andersson, rektorn DD och ll .

AA har åberopat bl.a. följande: Precis som alla relationer har det funnits konflikter mellan honom och Maja, men det har inte förekommit något fysiskt eller psykiskt våld. Parterna har varit jämbördiga i deras relation. Situationen som uppstod november år 2023 kom för AA utan förvarning och han kunde inte förstå att hans egen son hade dessa känslor om honom. AA hade aldrig tidigare uppfattat att BB mådde dåligt utav att träffa honom. BB hade alltid varit glad när han kom på bytesdagarna och de har alltid hittat på olika aktiviteter. Han har aldrig utsatt BB för fysiskt eller psykiskt våld. Han har dock varit tydlig med att sätta upp fasta rutiner och varit noga med att BB ska gå i och klara av skolan. Detta skiljde sig från hur Maja hade uppfostrat BB med tanke på att hon har haft svårt att sätta gränser.

Efter parterna valde att separera har samarbetet alltid fungerat bra. Parterna har haft en god ton mellan varandra och fattat de gemensamma besluten om BB utan problem eller dröjsmål. AA har exempelvis godkänt att BB bytt folkbokföringsadress två gånger samt byte av skola. Med anledning av den aktuella situationen har han även samtyckt till alla vårdinsatser och hjälpkontakter med Socialtjänsten och BUP som BB blivit erbjuden. Således finns det inga samarbetssvårigheter kring BB som skulle kunna motivera ensam vårdnad. Han anser dock att han inte blivit behandlad som vårdnadshavare av de nämnda myndigheterna. Han har fått kämpa för att få tillgång till informationen om BB:s situation.

Grunden för fortsatt gemensam vårdnad är att Maja mående riskerar att påverka BB:s mående negativt. Han anser att Maja lägger många stora och viktiga beslut att fatta på BB själv. BB är ett barn som inte ska behöva fatta sådana beslut och han behöver två föräldrar som gemensamt kan ta dessa beslut. Maja har själv uttryckt att hon behöver hjälp, vilket talar emot att hon ska ha ensam vårdnad. Denna hjälp hon söker kan AA erbjuda och han kan avlasta henne i sitt föräldraskap.

AA är införstådd med att BB inte vill ha något umgänge med honom. Detta har han respekterat och bevisas av att han inte sökt kontakt med BB på ett och ett halvt år. AA är dock av uppfattningen att BB skyller hela den aktuella situationen på sig själv. Han behöver hjälp från vuxna att förstå att han själv inte gjort något fel. AA vill återuppta kontakten med anledning av detta och ett umgänge med umgängesstöd kan vara en bra väg. Ifall BB skulle reagera negativt på denna kontakt är han villig att ta två steg tillbaka. Vidare vore det bra med ett reglerat umgänge med anledning av att ifall AA:s yrkande om gemensam vårdnad beviljas, bör han träffa BB för att få en bild av hans vardagliga situation. Med den informationen skulle AA kunna fatta bra beslut utifrån vad BB själv tycker.

AA är även orolig för BB skolgång. Innan händelsen november år 2023 hade BB en hel del frånvaro från skolan. Frånvaron var dock som högst när han bodde

hos Maja. Vidare har frånvaron ökat sedan BB haft sitt stadigvarande boende hos Maja. Detta kan inte endast bero på att BB är rädd för att AA ska komma till skolan. Det finns en mer djupgående problematik som grundar sig i att BB är känslig för stress och höga ljudnivåer. Det finns även risk för att BB blir isolerad. Enligt Socialtjänsten behöver BB ett aktivt stöd från vuxna. Maja har inte på egen hand orkat hitta på aktiviteter och sagt nej till en kontaktperson. Tidigare träffade han sin lillebror och sin vän HH regelbundet, men det har upphört. Isoleringen måste brytas och BB måste aktiveras, vilket är något AA kan hjälpa till med. Vidare har BB uppvisat tecken på depression och incidenten när han sprang till havet är ett tydligt tecken på detta.

Slutligen anförs det att VBU-utredningen och slutsatserna som dragits inte kan väga tungt i tingsrättens bedömning rörande frågan om vårdnad och boende. Den VBU-utredning som har gjorts innehåller ett flertal brister och de slutsatser som har dragits vilar på ett för tunt underlag. Utredningen följer inte familjerättens allmänna rekommendationer, vilket framgår av tingsrättens aktbilaga 49. Fil mag. Socionomen GG har granskat VBU-utredningen i målet och bl.a. framfört att man inte i tillräcklig mån har tagit ställning till Majas lämplighet som ensam vårdnadshavare och hur hennes situation påverkar BB, riskerna med en hög frånvaro i skolan och om BB verkligen kan anses åldersadekvat. Det saknas en diskussion om hur det vore för BB om den gemensamma vårdnaden skulle bestå. Det saknas också hembesök hos AA och referentsamtal med dennes fru.

Bevisning

Som skriftlig bevisning har AA åberopat bl.a. delar av vårdnads-, boende- och umgängesutredning, delar av snabbupplysningar, journalanteckningar, frånvarorapport, samtycke till informationsutbyte vid samordnad individuell plan, sms-konversationer, utredning av en elevs behov av särskilt stöd, beslut om anpassad studiegång, utlåtande av GG, journalanteckningar från BUP, anmälningar enligt Socialtjänstlagen samt BBiC utredningar från 2025.

Som muntlig bevisning har det återopats förhör med AA , JJ och CC .

FÖRHÖR

Maja Andersson har berättat: Parterna separerade år 2015. Under deras relation och en tid framåt efter de separerade har hon alltid förnekat till att det förekommit våld i relationen. Hon hade trott att hon varit överkänslig och överdrivit det hon har varit med om. I samband med att Socialtjänsten kopplades in i bilden med anledning av BB:s mående har hennes bild av deras tidigare relation förändrats. Hon har nu förstått att AA har utsatt henne för både fysiskt och psykiskt våld. BB har även bevittnat våldet. Den nuvarande kommunikation mellan henne och AA fungerar delvis. De brukar kommunicera via sms över större händelser i BB:s liv. Men svaren från AA är ofta korta och hon är av uppfattningen att AA beskyller henne för alla BB:s problem. Hon har inte vågat ta upp saker med AA för hon vet inte hur han ska reagera. Rädslan grundar sig i hur han var när de var i en relation.

Hon beskriver BB som väldigt intelligent och mogen för sin ålder. Han har av skolpersonalen blivit kallad ”lillgammal”. Hon har dock sedan BB gick i förskoleklass misstänkt att BB har haft särskilda behov. När hon själv fick sin ADD diagnos år 2021 eller år 2022 förstärktes hennes misstankar. Hon valde på grund av hennes fastställda diagnos att ta upp sin oro med AA . AA slog bort det och ansåg att det inte behövde vara någonting. I dagsläget har det konstaterats att BB är väldigt ljudkänslig, lättstörd och tappar fokus lätt. BUP har erbjudit BB en fördjupad NPF-utredning för misstanken om en eventuella autism-diagnos.

Vad som framkommit i utredningarna, om vad BB blivit utsatt för hemma hos sin pappa är samma saker som han har berättat för henne. BB har förklarat att han blivit utsatt för fysiskt och psykiskt våld. Det har varit som att ”gå på äggskal” och BB har inte vetat vad som är rätt eller fel. Hon kände igen sig i rädslan som BB har beskrivit för henne utifrån hennes egna upplevelser när hon bodde tillsammans med AA . Hon kunde aldrig veta hur AA skulle reagera ifall det hända

något fel. BB:s inställning till AA har inte förändrats sedan orosanmälan november år 2023 och han är fortfarande rädd för att träffa sin pappa. Detta trots att Maja erbjudit sig att hjälpa honom återfå kontakten med AA. Efter orosanmälan november år 2023 föreslog Socialtjänsten att BB skulle genomföra ”trappinsatsen”. En förutsättning för att BB skulle beviljas ytterligare stöd var att han genomförde denna insats. Det krävdes dock båda vårdnadshavarnas samtycke för att genomföra ”trappinsatsen”. På grund av att AA inte samtyckte till ”trappinsatsen” förens i samband med den muntliga förberedelsen i juli 2024 har det tagit långt tid för BB att få kontakt med BUP och få den hjälpen han behöver. BB:s hjälpbehov och AA:s motvillighet att mota vårdinsatser är en av de större anledningarna till att hon ansöker om ensam vårdnad. Efter BB fått kontakt med BUP har han börjat öppna upp sig och han har ett stort behov av att prata om känslor. Hon är själv positiv att ta hjälp från BUP, men AA har tagit nej till personligt stöd. BB har även uttryckt en vilja att AA inte ska vara delaktiga på BUP-mötena.

BB har sedan en längre tid haft problem med närvaron i skolan. Anledningen till BB:s höga frånvaro i skolan har dels berott på att miljon och skolämnena har varit väldigt överväldigande för honom. Vidare har det varit svårt att få BB till skolan på grund av att han varit rädd för att AA ska dyka upp. Efter orosanmälan november år 2023 och BB uttryckt att inte vill träffa AA, kom AA en dag till skolan utan förvarning. Upplevelsen var väldigt psykiskt påfrestande för BB och hans rädsla förstärktes. BB går idag utifrån en anpassad studiegång och är i skolan en timme varje dag, vilket är nödvändigt för att få honom till skolan. De håller på att bygga upp en trygghet och en bra relation till skolan. Planen för BB:s fortsatta skolgång är inte färdigställd och sker i samråd med skolan och BUP.

På fråga om BB:s nuvarande sociala situation förklarar hon att de bor tillsammans med hennes nya partner II som jobbar på NKT. Hon får hjälp av Socialtjänsten och BUP för att ”aktivera” BB och få honom att följa med på aktiviteter. Hennes sambo har också gemensamma intressen med BB och de brukar spela datorspel tillsammans. Deras kontaktnät består av hennes och II familjer

och deras egna kompisar. BB har i nuläget på sätt och vis svårt med det sociala i skolan då hon uppfattar att han inte är så intresserad av att umgås med andra barn. Om de leker med något som intresserar honom är han med, annars håller han för sig själv. BB har tidigare haft en bra kontakt med sin bror och AA:s fru. Kontakten bröts i mars år 2025 på grund av att BB kände en rädsla för att AA skulle dyka upp. Rädslan grundade sig på att vid ett tillfälle när BB inte orkade träffa sin bror och valde att ställa in. De blev med anledning av detta båda kontaktade av AA:s fru på telefon. Hon och BB fick samtal och 17 respektive 9 sms från AA:s fru samma dag. Hon och AA började misstänka att det var AA som skrev från hans frus telefon på grund av att hon aldrig brukat kontakta dem på detta sätt. Med anledning av att BB tror att de var AA som försökte kontakta dem vid detta tillfälle har han inte vågat träffa sin bror igen på grund av att han är rädd att AA ska dyka upp. Han har även tappat kontakten med sin tidigare vän HH, men det beror på att BB inte känt sig bekväm med att träffa honom på grund av att HH:s föräldrar ska vittna i målet.

Hon medicineras för ADD och migrän. Hon anser att dessa diagnoser inte påverkar hennes föräldraskapsfråga. Hon får även stöd av sin sambo. Anledningen till att hon inte velat ha en kontaktperson är att hon velat invänta BUP:s inställning och hon har även diskutera detta med BB som var väldigt negativt inställd. Utifrån vad BUP-utredningen kommer fram till kommer hon sedan ta ställning till en eventuell kontaktperson. För tillfället är hon arbetssökande. Hon har tidigare haft arbetsträning som behövde avbrytas med anledning av att hon inte kom upp i timmarna tillräckligt snabbt. Detta berodde på att hon har behövt prioritera BB som har varit behov av hennes stöd och närvaro.

På frågan från advokat Susanne Jirestig om hennes tankar om incidenten i januari 2025 där BB sprang ned till havet svarar hon att det troligtvis berodde på att han blev överväldigad och skolan och pressen blev för hög.

AA har berättat: Han är gift och har ett barn utöver BB. Han och hans fru väntar även ett ytterligare barn. Han jobbar på NKT och hans fru jobbar på arbetsförmedlingen. Under hans och Majas relation har det förekommit konflikter men det har även varit väldigt bra. Det har haft en jämbördig relation och han har aldrig tvingat Maja att göra något hon inte vill. Det har inte förekommit något fysiskt eller psykiskt våld från AA:s sida, men Maja har vid två tillfällen varit våldsam mot honom. Att Maja har upplevt att hon har haft svårt att uttrycka sig om sina tankar för AA förklarar han att det kan bero på att de föredrar att kommunicera på olika sätt. Under deras relation och även nu föredrar Maja att skriva medan han föredrar att prata. Att Maja tycker det är jobbigt att prata generellt kan vara en anledning till att hon inte har vågat uttrycka sig för honom. Att BB skulle bo växelvist mellan honom och Maja utifrån hans arbetsschema var något det tillsammans kom överens om.

När BB bodde växelvist hos honom var han väldigt smart och skämtsam. BB var även en väldigt känslsam person som hatade att göra fel. De hittade på flera roliga aktiviteter och har även varit utomlands tillsammans. Samtidigt har det varit svårt att få uppmuntra BB att delta på fritidsaktiviteter, men han har gjort sitt bästa för att hålla i gång BB. Han har aldrig uppfattat att BB ska varit rädd för honom, men BB har respekterat honom som pappa. Han har aldrig upplevt att varit motstånd från BB:s sida när han skulle hämtas eller lämnas hos honom. BB har alltid varit emot skolan och medan han själv alltid tyckt det varit det viktigaste för BB. Han har förklarat detta för BB och tillsammans har de klarat av skolan. Frånvaron från skolan har alltid varit mycket lägre hos honom än hos Maja.

Om situationen inte förändras för BB riskerar han att bli isolerad. Tidigare hade han HH som sin bästa kompis, men de har inte träffats sen i december år 2024. BB hade tidigare också haft en jättebra relation till sin lillebror. Det är hans fru som har tagit kontakten med Maja för att dem ska kunna träffas. Han har själv aldrig varit närvarande när det träffats. Incidenten när BB och Majas skulle mottagit en mängd sms och ett flertal samtal känner han inte till. Han och hans fru har inte tillgång varandras telefoner och de var inte han som hade kontaktat BB och Maja vid detta

tillfälle. Han anser att BB är behov av en kontaktperson och behöver träffa sin kompis HH och sin lillebror. BB riskerar annars att bli isolerad. Han tror att situationen är väldigt ansträngande för Maja och det riskerar att försämra hennes mående. Majas försämrade mående kan i sin tur påverka BB negativt.

Han vill inte tvinga BB att träffa honom och det bevisas genom att sedan orosanmälan har han tagit två steg tillbaka. Situationen har trots detta försämrats och BB har uppvisat tecken på depression. Närvaron i skolan har också försämrats. Han känner sin son anser att ett umgänge med umgängesstöd kan vara för BB:s bästa med anledning av att han kan hjälpa honom att må bättre. BB mådde aldrig dåligt när de träffades och han tror att mycket kommer att falla på plats ifall de börjar umgås igen. Anledningen till att han besökte BB i skolan trots orosanmälan var att det hade gått sex månader sedan senaste gången han träffade BB. Utredningen som hade pågått hade han inte fått någon information om och han visste inte hur BB mådde. Sedan fick han hela akten från socialen där det framkom att BB mådde dåligt och var rädd för honom. Det tog väldigt hårt på honom och han valde att åka till skolan för att berätta för BB om hur mycket han älskar honom och han inte behöver vara rädd för honom.

På frågan om varför han motsatta sig ”trappinsatsen” förklarar han att socialsekreten hade kontaktat honom och förklarat att insatsen var för barn som bor med mammor som är utsatta för våld. Med anledning av att han aldrig utsatt Maja för våld förstod han inte varför BB skulle genomföra insatsen. Han har inte motsatt sig insatsen för han inte anser att BB inte behöver eller ska få hjälp. När han sedan under den muntliga förberedelsen fick förklara att han aldrig utsatt Maja för våld valde han sedan att godkänna insatsen. Sedan dess har han godkänt och samtyckt till allt gällande BB. Han har även velat genomgå samarbetssamtal men Maja har motsatt sig det. Han motsätter sig inte stöd från Socialtjänsten eller BUP, men han vill se ett underlag som visar att han och BB är behov av stöd. Han har inte varit kritisk till den anpassad studiegången. Det han har varit kritisk till är hur beslutet har fattats och han

som vårdnadshavare har utelämnats i flera beslut som tagits från skolan, socialtjänsten och BUP.

Han ifrågasätter inte att han dragit ut tänder på BB , men det har varit när det varit lösa och riskerade att vara i vägen för andra tänder.

DD **har berättat:** Hon är rektor på Saltöskolan där BB studerar och har arbetat där sedan år 2013. Hon har en lång erfarenhet som rektor och har utbildning inom att bemöta barn med neuropsykiatriska diagnoser. Orosanmälan som gjordes i november år 2023 kom efter att skolkuratoren hade haft ett samtal med BB . Vid samtalet hade BB uttryckt en oro och rädsla inför att träffa sin pappa. Uppgifterna som BB har berättat för kuratören framstår som självupplevda och BB är inte ett barn som brukar hitta på saker. BB har sedan dess uppvisat en oro och visat tecken på psykisk ohälsa. Det är fortfarande problem att få BB att komma till skolan på morgonen men hon kan inte uttala sig om detta endast beror på rädslan att träffa pappan eller om det är en kombination tillsammans med alla krav som skolan ställer på honom. Oron att pappan ska komma till skolan förstärktes dock i och med att AA en dag kom till skolan utan förvarning. BB blev väldigt orolig och rädd efter den händelsen och skolan gjorde en ny orosanmälning med anledning av att pappan motsatta sig ”trappan”. Hon pratade sedan med AA om trappan efter orosanmälan skickades in. Som hon förstod det hade AA uppfattat det som att ”trappan” var för barn som varit med om våld i nära relationer. Eftersom AA ansåg att det inte förekommit något våld valde han att inte samtycka till trappan till en början. BB påbörjade sedan ”trappan” under år 2024 och som hon har förstått det avslutades den någon gång under januari 2025. Under perioden han gick trappan blev det en ytterligare psykisk belastning och det har allteftersom behövt anpassa BB:s studiegång.

Det har nu beslutats om att BB ska ha en anpassad studiegång utifrån BUP:s utredning och att det vore för BB:s bästa att inte gå fulla skoldagar. AA har klagat på hur beslutet om anpassad studiegång togs, men inte att BB fick anpassad

studiegång. Hon upplever att AA har haft svårt att förstå besluten som har tagits, men att detta är förklarbart i och med att han inte träffat BB på ett och ett halvt år. BB:s skolgång kommer i framtiden att anpassas utifrån vad som framkommer av socialtjänsten och BUP:s utredningar.

Hon beskriver Maja Andersson som engagerad och klok. Hon befinner sig i en svår situation men skolan har ett bra samarbete med Maja och stöttar henne för att hjälpa BB så mycket som möjligt.

II **har berättat:** Han jobbar på NKT sedan år 2022 men är för tillfället sjukskriven och jobbar femtio procent. Han har känt Maja sedan de gick gymnasiet. Det har varit i en relation sedan juni år 2024. Maja är lugn och snäll person som är väldigt mån om att BB ska må bra. Den pågående tvisten och BB:s mående har tagit mycket energi ifrån Maja. Hon har försökt få BB att träffa sin pappa men BB vill inte. Han och BB har en bra relation men det är inte på det stadiet att han berättar om sina känslor för honom. De har gemensamma intressen och spenderar även mycket tid tillsammans med hans egna föräldrar. Han har själv arbetat tidigare som elevassistent för barn med NP-diagnoser och sedan han börjat lära känna BB är han av uppfattningen av att han kan ha en autism-diagnos.

Han känner sedan innan till att AA och BB inte träffat varandra på en längre tid och att AA hade besökt BB på skolan trots att han inte velat träffa honom. Efter denna incident har det varit svårt att få BB till skolan. Han har varit rädd och haft mycket panikångest. BB har aldrig personligen berättat för honom att han är rädd för AA men hört att han har sagt det ett flertal gånger till Maja. Maja har vid dessa tillfällen försökt att lugna ned honom.

JJ **har berättat:** Hon lärde känna AA och Maja när de var grannar år 2015. Hon har ett barn, HH, som brukade leka med BB. Sedan AA och Maja separerade har kontakten försvunnit med Maja och de började bara att umgås med AA och BB. Hon har alltid uppfattat AA som stabil och engagerad i BB:s

liv. AA och BB har alltid haft en bra relation och hon har aldrig sett BB ledsen i hans närvaro. Hennes familj har tillsammans med AA och BB hittat på ett flertal aktiviteter. BB och hennes son HH kom mycket bra överens men de har inte träffat varandra sedan december år 2024.

När de umgicks som mest med BB har hon alltid uppfattat honom som en glad och smart kille. BB var mogen för sin ålder och uppfattades som "lillgamma". Efter ett tag försämrades hans mående och han var låg. Hon vet ingenting om hur AA:s och Majas relation var efter de separerade. AA har alltid haft fokus på att BB ska må bra och skulle aldrig göra något för att skada vare sig honom eller Maja.

CC **har berättat:** Han lärde känna AA och Maja när de var grannar och deras barn brukade leka tillsammans. Han uppfattade BB under denna period som väldigt glad och han var mogen för sin ålder. BB och hans son HH har inte träffats sedan antingen den 22 eller 23 december 2024. Han vet inte varför kontakten upphörde. AA har alltid varit en stabil, trevlig och noggrann förälder som varit mån om att BB ska ha det bra. Han har inte uppfattat eller sett att AA skulle varit våldsam mot vare sig BB eller Maja. BB har alltid varit glad i närvaron av AA och de har haft en nära relation.

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Utgångspunkter

Målet rör frågor om vårdnaden om BB, som är 11 år, och om dennes rätt till umgänge med sin far AA.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt vid barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Barnets behov av stabilitet och kontinuitet ska också tillmätas betydelse. Slutligen ska hänsyn

tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Tingsrätten kan inledningsvis konstatera att det i målet förvisso finns ett omfattande underlag, men att BB är föremål för utredning på BUP som ännu inte inlett.

Det finns, som parterna anfört, tecken på att denne har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vidare kan det även bli aktuellt för BB att genomgå en ytterligare behandling för att han ska få möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Orsakerna till BB:s mående anser tingsrätten därmed inte är helt klarlagda, varför hans bästa är något svårt att bedöma. Det är utrett att BB för närvarande inte mår bra och han har en begränsad skolgång. Rektor DD har i sitt vittnesmål uttalat att det inte är möjligt att bedöma hur den begränsade skolgången kommer att utveckla sig eller hur länge den kommer att bestå. Vad gäller den av AA framförda kritiken mot VBU-utredningen delar tingsrätten uppfattningen att det är svårt att utläsa om BB är att betrakta som åldersadekvat; enbart BB:s uppfattning kan därför inte anses ha någon särskild tyngd utan tingsrätten får se till hela bilden som parterna lagt fram.

Frågan om ensam vårdnad

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten, enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken, särskilt fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. För att en förälder ska tillerkännas ensam vårdnad krävs att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare eller att föräldrarna har sådana samarbetssvårigheter att gemensam vårdnad på grund härav är utesluten. Gemensam vårdnad förutsätter att parterna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete vad avser barnen. De behöver inte ha samma mening men de måste kunna hantera sina meningsskiljaktigheter på sätt att det inte drabbar barnen. Om en förälder inte kan samarbeta på ett sätt som gynnar barnen och komma överens om grundläggande frågor som skolgång kan tingsrätten besluta om ensam vårdnad för att undvika att barnen hamnar mitt i konflikten. Vidare ska rätten om, en förälder vid utövandet av vårdanden om barnen gör sig skyldig till missbruk eller försummelse

eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, besluta om ändring i vårdanden.

Det har inte framkommit några omständigheter som objektivt sett skulle göra att AA skulle vara olämplig som vårdnadshavare. Denne har det senaste året inte träffat BB och synes ha accepterat detta. Uppgifterna om att AA skulle utsatt Maja och BB för våld ser tingsrätten allvarligt på, men enligt tingsrättens bedömning finns det utifrån det nuvarande utredningsunderlaget inte tillräckliga starka bevis som styrker dessa påståenden. Tingsrätten har vidare uppfattat att Maja Andersson anser att det föreligger samarbetsproblem mellan vårdnadshavarna som är så pass djupgående att de riskerar att skada BB. Som exempel har hon anfört att AA inte till en början samtyckte till ”trappinsatsen”. Tingsrätten konstaterar dock att AA inte hade träffat BB på ungefär ett år och hade därmed en bristande insikt om vad som pågick i BB:s liv. Att samtycket till ”trappinsatsen” kom efter en tid kan således förklaras genom att AA fått tillgång till informationen om BB:s mående i ett senare skedde och därmed inte vetat hur han skulle ha agerat. Tingsrätten ifrågasätter inte att det finns konflikter och samarbetssvårigheter mellan parterna, men utifrån vad som framförts i målet är dessa svårigheter inte så pass djupgående att gemensam vårdnad skulle vara utesluten. Mot bakgrund härav finner tingsrätten att det i nuläget inte framkommit sådana brister hos AA:s föräldraförmåga eller samarbetssvårigheter som motiverar ett upplösande av den gemensamma vårdnaden. Maja Anderssons yrkande härom ska därför avslås. Vårdnaden om BB ska vara fortsatt gemensam.

Frågan om rätt till umgänge

Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken ska barnet ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Det är domstolens uppgift att lägga barnets bästa till grund för beslut om umgänge. Prövningen ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det

enskilda fallet. Det får som utgångspunkt anses vara till barnets fördel att ha umgänge med båda sina föräldrar. Faktorer som bör tillmätas betydelse vid bestämmande av umgängets omfattning är barnets anknytning till den förälder som inte är vårdnadshavare alternativt som barnet inte bor tillsammans med samt föräldrarnas förhållande till varandra. I takt med att barnets ålder och mognad ökar bör dock allt större hänsyn tas till barnets egen inställning i umgängesfrågan (prop. 1981/82:168 s. 75).

Tingsrätten konstaterar att det i princip inte har skett någon form av umgänge mellan BB och AA under ett och ett halvt års tid. BB har vidare i VBU-utredningen uttryckt en stark antipati mot AA och förklarat att han inte vill träffa honom. EE:s uppfattning är, som tingsrätten konstaterat, något svårbedömd med hänsyn till BB:s personliga förhållanden. Den övergripande bilden leder dock tingsrätten till slutsatsen att fram till dess att orsaken till BB:s mående blir klarlagt finns för närvarande inte tillräckligt starka skäl för att förordna om ett umgänge mellan BB och AA. AA:s yrkande härom ska därmed avslås.

Boende

Partnerna är överens om att BB tills vidare ska ha sitt stadigvarande boende hos Maja Andersson. Tingsrätten anser att vad parterna kommit överens om är väl förenligt med BB:s bästa.

Övriga frågor.

Vad tingsrätten beslutat under punkterna 1-2 i domslutet ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Tingsrättens interimistiska beslut av den 7 augusti 2024 ska inte längre gälla.

Tingsrätten förordnar om sekretess enligt vad som framgår av domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Den som vill överklaga ska göra det till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 30 maj 2025.

Jens Mjöberg
Enhällig



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se